

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 29/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación ganadera existente (expediente S478/2026/CR/00149), situado en el término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), cuya promotora es Ganadería Prieto Luna SL. [2026/7136]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, Apartado f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades: 1.º 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.

Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en la documentación.

El presente proyecto tiene por objeto la ampliación de la explotación ganadera semi-extensiva de ovino de leche ubicada en las parcelas 15, 19, 20, 28 y 29 del polígono 24, del término municipal de Argamasilla de Calatrava, incrementando el censo hasta un total de 4.000 reproductoras, destinadas a la producción de leche para su transformación en la industria quesera. Esta ampliación permite optimizar la capacidad productiva de la explotación y adecuarla a las necesidades actuales del sector. Las parcelas son de clase rústico, uso agrario y suman una superficie de 13,10 Ha.

La comarca en la que se ubica la actividad presenta una consolidada tradición ganadera, así como una amplia disponibilidad de servicios agropecuarios, lo que favorece el correcto funcionamiento de la explotación y garantiza el acceso a suministros, asistencia técnica y mano de obra especializada. Asimismo, el mercado mantiene una demanda estable de leche de oveja, especialmente vinculada a la industria quesera regional, lo que justifica la necesidad de incrementar la producción para asegurar la viabilidad económica de la actividad.

La ubicación propuesta permite un desarrollo eficiente de la explotación, al disponer de accesos adecuados, infraestructuras consolidadas y ausencia de afecciones ambientales significativas, lo que contribuye a minimizar impactos y a garantizar la compatibilidad de la ampliación con el entorno.

Para el desarrollo de la actividad, la explotación cuenta con las siguientes instalaciones:

- Seis naves para el ganado ovino (en una de ellas se encuentra la sala de ordeño y lechería), ocupando una superficie total de 4.955 m².
- Una nave nodriza de 65 m².
- Dos naves henil. para el almacenamiento de forraje, ocupando una superficie total de 750 m².
- Una nave almacén de 170 m².
- Porche para maquinaria de 500 m².

Además, se pretenden realizar las siguientes instalaciones:

- Una nave para el ganado ovino con una superficie de 2.000 m².
- Una nave para sala de ordeño de 550 m².

La distancia al municipio mas cercano, en este caso Argamasilla de Calatrava, se encuentra a una distancia aproximada de 2.300 m.

El estiércol generado en la explotación será retirado periódicamente por gestor autorizado. Los residuos de limpieza de la sala de ordeño, se recogen en una fosa de líquidos estanca.

La explotación dispone de un contenedor homologado para el almacenamiento temporal de los cadáveres, así como de un contrato vigente con un gestor autorizado para su recogida y transporte. Por otro lado, los residuos biosanitarios son almacenados en contenedor instalado para tal fin hasta su recogida por gestor autorizado.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 12/05/2026 se recibe en el órgano ambiental Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Calidad Ambiental procedente del Órgano Sustantivo, Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.

El 09/07/2026 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- (*) Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Dirección General de Calidad Ambiental - Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Delegación Provincial Consejería Sanidad de Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Medio Natural.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real - Servicio Cultura.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real – Servicio Protección Ciudadana.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- WWF-Adena.
- Ecologistas en Acción.

Los aspectos más destacables resultado de las consultas realizadas han sido:

Con fecha 16/07/2026 el Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales informa favorablemente la ampliación de las construcciones de la explotación de ovino de leche sita en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, siempre y cuando se justifique lo relacionado con las necesidades hídricas de la explotación ganadera, que se cuantifica en 9.500 m³/año, para lo que deberá contar con la correspondiente autorización/concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Con fecha 16/07/2026 se recibe informe de la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Medio Natural, en el que ese recoge que no hay inversiones que invadan el dominio público pecuario de la Cañada Real Soriana ni sus franjas de suelo de protección.

Con fecha 20/07/2026 la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, desde su Servicio de Cultura, informa que parte de los terrenos afectados por el proyecto sometido a evaluación ambiental se incluyen dentro del ámbito de protección arqueológica A10 Río Tirteafuera y limitan con la Cañada Real Soriana Oriental, elemento protegido nº 07130200102, no obstante, dadas las características del proyecto, ampliación del número de animales, sin obras que afecten a elementos protegidos, se informa favorablemente la actuación. Por otro lado, se recuerda que el hallazgo casual de restos materiales con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Con fecha 23/07/2026 se recibe informe de la Sección de Asuntos Agrarios del Servicio de Medio Natural, informando que las parcelas solicitadas no se encuentran en áreas críticas para flora y fauna, ni en espacios naturales protegidos, ni en Red Natura 2000, ni afecta a elementos geomorfológicos protegidos.

Con fecha 29/07/2026 el Coordinador Regional de Emergencias de Ciudad Real informa sobre la necesidad de cumplimiento de la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla – La Mancha (Platecam).

Con fecha 16/07/2026 el Servicio de Agricultura y Ganadería no pone impedimentos a la ampliación de la actividad, tan solo sólo recordar que es de aplicación el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas; y el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.

Con fecha 03/08/2026 el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava emite informe concluyendo que no procede la emisión de certificado urbanístico favorable definitivo hasta que se acredite documentalmente la situación legal de las edificaciones existentes, las autorizaciones que amparan la actividad y la correspondencia entre la capacidad proyectada y las instalaciones efectivamente autorizadas, no obstante, la valoración ambiental que corresponda efectuar a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible deberá entenderse sin perjuicio de las competencias municipales en materia urbanística, de actividad y de control de la legalidad urbanística.

Con fecha 09/08/2026 la Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales realizó visita a la parcela de referencia e informa viable la actuación, proponiendo 2 medidas con efectos de mejora del medio ambiente, que se mencionan en el apartado cuarto de esta Resolución.

Con fecha 01/09/2026 la Delegación Provincial de Sanidad informa que deberá tenerse en cuenta el abastecimiento de agua potable para los trabajadores. En el caso de aplicación del estiércol como abono orgánico se realizará de acuerdo con el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Además, deberá tenerse en cuenta el Programa de tratamiento preventivo de las principales enfermedades epizooticas y zoonóticas y el Programa de Desinfección, Desinsectación y Desratización (con productos autorizados y registrados según la normativa vigente). Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales

Con fecha 11/09/2026, se recibe informe definitivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha de firma de 9/09/2026, donde se recoge que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado ni a las zonas de servidumbre y policía.

En lo relativo al consumo de agua, consta que, con fecha 21/08/2026, el promotor ha presentado una solicitud de concesión de aguas subterráneas por unificación de varios expedientes de aguas privadas. En concreto, se solicita unificar los expedientes 11544/2008, 12114/2008, 13125/2008 y 6918/2008 en una única concesión, para uso ganadero y riego de plantas forrajeras, aproximadamente 10 ha. Las condiciones para el otorgamiento de concesiones por modificación de derechos ya otorgados están recogidas en el apartado 6 del Programa de Actuación de la MASb “Campo de Calatrava”. Asimismo, su otorgamiento estará supeditado a la compatibilidad de la solicitud con el Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn, que se determinará con el informe que emita la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) del organismo durante el trámite de la concesión. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas presentada con fecha 21/08/2026.

En lo relativo a los vertidos al Dominio Público Hidráulico, dado que las aguas residuales se pretenden almacenar para su posterior recogida por empresa gestora de residuos, al no producirse vertido al DPH, no se consideraría necesario tramitar la correspondiente autorización administrativa de vertido a que se refiere el artículo 100 del TRLA.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020 de 13 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Se trata de un proyecto de ampliación del número de animales, hasta alcanzar las 4.000 cabezas, en una explotación de ovino de leche, con nº REGA 091CR044. Para ello la explotación cuenta con seis naves para el ganado, dos

naves henil, una nave nodriza, una nave almacén y un porche para la maquinaria, además se prevé la construcción de una nave para el nado y de una nave para sala de ordeño.

Las parcelas son de clase rústico, uso agrario y suman una superficie de 13,10 Ha. No obstante, la explotación cuenta con 146 ha de superficie agrícola, suficientes para sostener el pastoreo del rebaño y favorecer una adecuada rotación de parcelas.

3.2.- Ubicación del proyecto.

La explotación se encuentra en las parcelas 15, 19, 20, 28 y 29 del polígono 24 del término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

Las parcelas solicitadas no se encuentran en áreas críticas para flora y fauna, ni en espacios naturales protegidos, ni en Red Natura 2000, ni afecta a elementos geomorfológicos protegidos. Las parcelas 15 y 18 son colindantes al sudeste con la Cañada Real Soriana oriental, deslindada y amojonada, con 75,22 m de anchura legal, cuyo dominio público deberá respetarse en todo caso.

La ubicación del proyecto se integra en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. La zona de actuación se encuentra dentro de la MASb "Campo de Calatrava" declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 28 de marzo de 2017 (ver anuncio publicado en el BOE nº 73, de 27 de marzo de 2017).

3.3.- Características del potencial impacto.

Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

3.4.- Estudio de alternativas.

Alternativa 0: Correspondiente con la no realización de actuación alguna, de manera que no se produce un aumento en el número de animales.

Alternativa 1: Ejecución del proyecto estudiado, es decir, se realiza la ampliación de los animales en las instalaciones de la explotación ganadera.

Alternativa 2: Se plantearía la ejecución de la actividad en una ubicación distinta a la propuesta. En consecuencia, sería necesario ejecutar nuevas construcciones para implantar la actividad en dichas localizaciones, lo que generaría un impacto ambiental y territorial significativamente superior al asociado a la Alternativa 1.

Una vez valoradas las diferentes alternativas de actividad del proyecto y no actuación, finalmente se opta por la alternativa 1, por considerarse la más adecuada y sostenible, debido a que no se producen impactos importantes sobre la zona, y cumple con la legislación vigente, cumple con las distancias a núcleos urbanos y la actividad no afecta a los núcleos urbanos más cercanos.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.

La presente resolución se emite exclusivamente sobre las actuaciones planteadas en el documento ambiental, cualquier actuación no recogida en este último deberá ser objeto de nueva consulta ambiental al Servicio de Calidad Ambiental de Ciudad Real.

4.1.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.

Para las aguas residuales, y de acuerdo con el artículo 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH), queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados

en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

El promotor podrá depurar sus aguas residuales de forma individualizada y verterlas directa o indirectamente al DPH. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), se debe contar con la correspondiente autorización de vertido, por lo que se debe presentar en la Confederación Hidrográfica del Guadiana la pertinente solicitud de autorización de vertido.

Si se trata de un depósito completamente estanco, no se consideraría necesario tramitar la correspondiente autorización administrativa de vertido a que hace referencia el artículo 100 del TRLA. No obstante, y al objeto de garantizar la no afección a las aguas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- El depósito para almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a más de 40 metros de pozos y de 25 m de cauces o lechos del DPH.
- Se debe garantizar la completa estanqueidad del referido depósito. Para ello, el titular de la construcción debe tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspondiente certificado suscrito por técnico competente.
- El depósito deberá ser completamente estanco, de forma que no tenga salida al exterior y sólo exista una entrada del efluente y una boca superior por la que el gestor autorizado retire periódicamente las aguas residuales almacenadas en su interior. En la parte superior del depósito se debe instalar una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
- El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, debe tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

Para evitar que la construcción y/o gestión de las infraestructuras de almacenamiento de residuos pudieran contribuir a la degradación del entorno y constituir un riesgo de contaminación de las aguas (superficiales y/o subterráneas), las características constructivas de las instalaciones deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando, entre otros, la impermeabilidad, estanqueidad y evitación de escorrentías contaminantes.

En cualquier caso, el suministro de agua será de procedencia autorizada.

El cauce del arroyo del Espino, discurre a unos 600 metros al noroeste de la zona de actuación, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del TRLA, ni a las zonas de servidumbre y policía.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico.

4.2.- Protección de la flora y fauna.

En el caso de afección de vegetación natural por causa justificada, tanto en la obra de las edificaciones como de los elementos auxiliares (línea de alimentación, accesos, etc.), se deberá obtener la correspondiente autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o arbolado) existente, de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Medio Natural), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda:

Modificación cubierta vegetal (sin cambio uso): <https://www.jccm.es/tramites/1002329>

En el caso de que durante la construcción y/o explotación del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrán tomar las medidas que se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.

Durante toda la vida útil del proyecto, las instalaciones deberán permanecer con buen aspecto, siendo necesario realizar las reformas oportunas en las fachadas, cubiertas, cerramientos, etc. para evitar que parezcan abandonadas o ruinosas.

El vallado como delimitación perimetral carecerá de elementos cortantes o punzantes, y sin dispositivos o trampas para la fauna salvaje, pudiéndose anclar al terreno. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica. En particular, acorde con el artículo 34 apartado 4 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, no deberá suponer un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degrade el paisaje. De acuerdo con el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, se estará a lo que establezca la autoridad competente en materia de ganadería, en su caso.

4.3.- Gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.

En general los residuos deben ser caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida cumpliendo el artículo 7 de la Ley 7/2022.

La entrega de estiércol a instalaciones u operadores autorizados deberán ser acreditadas mediante el correspondiente contrato y registro de entregas a la instalación y el archivo de los documentos comerciales de acuerdo a la normativa de subproductos animales no destinados al consumo humano o a la normativa de residuos.

En lo relativo al depósito estanco de aguas residuales, deberá ser igualmente vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado de conformidad con la Ley 7/2022 con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. En todo caso, se deberá tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos Organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

4.4.- Protección contra incendios forestales y emergencias.

El promotor deberá cumplir con lo que le sea de aplicación de la normativa de incendios forestales: Orden 91/2025, de 10 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Según el informe de la Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales, debido al abandono de la trashumancia y al deslinde de tal vía pecuaria, se estima conveniente el paso del ganado expuesto desde el punto con coordenadas (X :408193; Y: 4288514) hasta el punto (X: 417116; Y: 4292047). Se estaría hablando de un tramo de unos 10,5 km, los cuales se encuentran amojonados. La razón es que el pasto colindante al camino que va sobre su eje alcanza alturas de más de un metro de altura en los últimos años, existiendo a ambos lados chalets y olivares que se quejan del peligro para sus propiedades en caso de un eventual incendio. Esta medida se propuso también a la sección competente que lleva el tema de las llamadas "ovejas bombero". Sería un cortafuegos natural, sobre todo al entrar en la zona situada al norte, donde separaría dos zonas de monte y sería una excelente área cortafuegos.

Según el informe remitido por el Coordinador Regional de Emergencias de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real se establece que deberá darse cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platcam), y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto de 2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del mismo.

La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,

permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por Decreto 1/2018, de 9 de enero. Además, desde esta Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente.

4.5.- Protección de la salud.

Respecto del agua de consumo para los trabajadores se asegurará que cumple con la normativa sectorial y en particular con el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Respecto del personal que trabaja en la explotación, se asegurará que dispone de un espacio adecuado para el cambio de ropa, así como de ducha con agua caliente, jabón y medios de secado. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo.

En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento N° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento N° 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.

Según recoge el informe de la Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales, una medida compensatoria a nivel medioambiental y debido a que por las dimensiones de la explotación se producen bajas y que tal explotación está sometida a controles veterinarios por su dimensión, sería la de la retirada de cadáveres a punto de depósito de restos cinegéticos (del cual se informó a la sección de vida silvestre) en la finca "La Utrera" (CR-10698); donde se viene observando la presencia de ganado ovino procedente de esta explotación. Para ello se podría convertir tal punto en un muladar siguiendo los trámites legales pertinentes.

4.6.- Protección del medio ambiente atmosférico.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera, durante la explotación de las actividades, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

No obstante, se recomiendan las siguientes medidas preventivas y/o correctoras durante el funcionamiento de la actividad:

A) En relación a la generación de polvo:

- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases. Se limitará la velocidad de circulación en las instalaciones a 20 km/h.

B) Para evitar posibles molestias por olores:

- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales y sistema de escape de aire de la nave en cumbre.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de la nave en relación a la temperatura y humedad.
- Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento pueda causar molestias al núcleo urbano más cercano.

- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento sople con fuerza y los festivos.

- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.

- En el caso de que surgieran problemas de olores, el promotor deberá adoptar las medidas correctoras oportunas para mitigar la presencia de estos, pasando fundamentalmente por aumentar la frecuencia en la retirada periódica de los estiércoles acopiados en el estercolero asociado a estas instalaciones, uso de aditivos de diversa naturaleza, uso de pantallas vegetales tupidas en el perímetro de la parcela o incluso la posibilidad del cambio de ubicación del estercolero.

C) Molestias por ruidos: Se deberá cumplir con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como las posibles ordenanzas municipales existentes a tal efecto. Para evitar las posibles molestias por ruido:

- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida, la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y preferentemente en horario de mañana.

- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.

- Aislar los apoyos de motores y bombas (equipos generadores de vibraciones) con materiales elásticos.

- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.

- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.

- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones y cisternas) de la explotación y un engrase periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.

Respecto a la iluminación, el diseño de las instalaciones contemplará un máximo aprovechamiento y optimización de la luz solar. Para la iluminación artificial se recomienda el uso de un sistema de iluminación LED para lograr un nivel de iluminación adecuado y eficiente.

4.7.- Protección de infraestructuras

En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

4.8.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.

Parte de los terrenos afectados por el proyecto sometido a evaluación ambiental se incluyen dentro del ámbito de protección arqueológica A10 Río Tirteafuera y limitan con la Cañada Real Soriana Oriental, elemento protegido nº 07130200102. Se tendrá en consideración el artículo 52.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que establece el deber de comunicar, por parte del promotor y los agentes de la obra civil, a la administración o cuerpos de seguridad del estado cualquier hallazgo casual de elementos de valor cultural producido como consecuencia de cualquier trabajo de excavación.

4.9.- Protección del paisaje.

Conforme con el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, artículo 16, las instalaciones deberán integrarse con el entorno inmediato. Se evitará la cartelería que incida negativamente en el paisaje.

4.10.- Desmantelamiento y cambio de titular.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, en caso de desmantelarse las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, hormigón, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de los órganos sustantivo y ambiental.

4.11.- Otras medidas.

El promotor tendrá en cuenta los informes recibidos en la fase de consultas de este procedimiento. Las especificaciones contenidas en esta resolución no eximen de la obtención de las autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes (Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, etc) ni prejuzga derechos de propiedad o posibles afecciones a terceros.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava) el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo y ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, tanto en esta resolución como en el documento ambiental redactado por el promotor. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano sustantivo, y durante los 3 primeros años, entre el 1 de enero y el 31 de marzo comenzando al año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. En función de dicho informe, podrá prorrogarse su entrega en años sucesivos si el Servicio de Calidad Ambiental de Ciudad Real lo estimara necesario.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo y ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano sustantivo y órgano ambiental).

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de las autorizaciones previas a la puesta en marcha del proyecto.
- Control de la adecuada gestión y ahorro de agua y energía.
- Control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por legislación y esta Resolución para el almacenamiento de estiércol sólido y líquido.
- Control sobre la prohibición de depositar estiércol sobre suelos no impermeabilizados.
- Control sobre la adecuada gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales generadas.
- Control de la existencia de malos olores en el casco urbano atribuibles a estas instalaciones, y medidas para la erradicación de los mismos.
- Control de los requisitos establecidos por la Dirección General de Calidad Ambiental en relación con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Control del vallado.
- Control de aparición de restos arqueológicos, en su caso.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá disponer de las siguientes autorizaciones y/o informes:

Antes de la emisión de la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento:

- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental.
- Contrato de retirada de residuos de la fosa estanca contraído con gestor autorizado, o bien autorización administrativa de vertido de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Contar en su caso con Plan de Autoprotección inscrito en la Dirección General de Protección Ciudadana.
- Informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrográfica.
- Certificado urbanístico favorable por parte del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.

Durante la fase de explotación:

- En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de vida útil, informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia y que se enviará al órgano sustantivo y ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, que modifica este último y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto de ampliación de explotación de ganado ovino/caprino de cebo intensivo (Expediente S478/2026/CR/00149), situado en el término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), cuyo promotor es Ganadería Prieto Luna, S.L. no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta documento gráfico.

Ciudad Real, 29 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO.

